



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 417 DEL 14/11/2025	OGGETTO: Redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza (VINCA) riguardante il Servizio redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC). DETERMINA DI LIQUIDAZIONE diritti istruttoria.
Registro Generale N. 655 DEL 17/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO:

- ✓ **che** con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Avella n° 11 del 11/02/2019, tra l'altro, è stato dato mandato al Responsabile del servizio n. 8 di esplicitare le figure tecniche minime per la definizione del gruppo tecnico di pianificazione/progettazione del Piano Urbanistico Comunale, del Regolamento Urbanistico edilizio comunale e della Valutazione ambientale strategica;
- ✓ **che** per procedere alla redazione del PUC, bisogna acquisire una serie di pareri tra cui "La Valutazione di incidenza (Vinca)" che è una procedura obbligatoria per verificare se un piano, programma, progetto, intervento o attività può avere effetti negativi sull'ambiente;

- ✓ che in base al Documento della Comunità Europea “VALUTAZIONE DI PIANI E PROGETTI AVENTI UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’Art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva ‘Habitat’ 92/437CEE”, la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel Sito;
- ✓ **che** non vi è quindi dubbio che lo studio di VINCA debba essere redatto sia per il tipo di opera che per la sua localizzazione;

DATO ATTO che è stata chiesta la disponibilità ad effettuare lo studio di valutazione di incidenza (VINCA) all’agronomo Dott. Arbucci Aniello;

DATO ATTO che lo stesso studio è stato redatto ed inviato per il rilascio della validazione di incidenza VINCA al comune di Taurano;

ACCERTATO che per acquisire il parere di cui sopra occorre eseguire il pagamento dei diritti di istruttoria della pratica, pari ad € 2.000,00 sul conto tramite pago/PA da parte di questa Amministrazione;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

- 1. DI PROCEDERE A LIQUIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, tramite pagamento pagoPA , la somma pari ad € 2.000,00, al Comune di Taurano, relativi al pagamento dei diritti di istruttoria per “La Valutazione di incidenza (Vinca)” riguardante il Servizio redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC).
- 2. DI IMPUTARE** ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato, al Capitolo 2684 del bilancio comunale;
- 3. DI DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- 4. DI DARE ATTO** ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all’albo pretorio ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 17/11/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 14/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: REDAZIONE PUC (RIF. E. 970.05)- vedi rev. d'incasso n. 501/24 - diritti per istruttoria CIG: CUP: Descrizione Capitolo: REDAZIONE PUC (RIF. E. 970.05) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.03.04.001	08.01	2684		2024	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
425	€ 0,00	2	€ 692,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: COMUNE DI TAURANO - Progressivo Fornitore: 1866
Codice Fiscale: 00023451199 P.Iva: 00023451199

Subimpegno collegato

Descrizione Impegno: spesa per servizio redazione Piano Urbanistico Comunale e allegati del Comune di Avella. avvio procedura di scelta del contraente - modificata con determina di settore 260/2019 CIG: CUP: Descrizione Capitolo: REDAZIONE PUC (RIF. E. 970.05) Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.03.04.001	08.01	2684		2019	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno

196	€ 0,00	1	€ 1.308,00		€ 0,00
-----	--------	---	------------	--	--------

Creditore

Denominazione: COMUNE DI TAURANO - **Progressivo Fornitore:** 1866
Codice Fiscale: 00023451199 **P.Iva:** 00023451199

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1157	692,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

COMUNE DI TAURANO

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1158	1.308,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

COMUNE DI TAURANO

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 18/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1141, e vi rimarrà fino al 03/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 655 del 17/11/2025;

Oggetto: Redazione dello Studio di Valutazione di Incidenza (VINCA) riguardante il Servizio redazione Piano Urbanistico Comunale (PUC). DETERMINA DI LIQUIDAZIONE diritti istruttoria.

Avella (AV), 18/11/2025

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella